[.KIYOTO.]
CREATIVE / DOCUMENT SYSTEM

KIYOTO
CREATIVE

01 / PROJECT-BASED AGREEMENT

[.PROJECT CONTRACT.]

قرارداد خدمات پروژه‌ای

PLEASE
READ AND
SIGN WITH
CARE

لطفاً پیش از امضا
با دقت مطالعه کنید.

KIYOTO CREATIVE / LEGAL DOCUMENTS / 01

PROJECT-BASED AGREEMENT

قرارداد خدمات پروژه‌ای

قرارداد ارائه خدمات خلاقانه · نسخه قابل تکمیل برای هر همکاری

این قرارداد برای سفارش‌های دارای محدوده، مبلغ، خروجی و زمان‌بندی مشخص تنظیم شده است. هدف مقررات آن **حفاظت متقابل از زمان، منافع، حقوق و تعهدات هر دو طرف**، پیشگیری از سوءتفاهم و فراهم‌کردن همکاری منصفانه و قابل پیش‌بینی است. طرفین متعهدند قرارداد را با حسن نیت، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای اجرا کنند.

01 فصل اول — مشخصات طرفین و پروژه

ماده ۱ — طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ میان اشخاص زیر منعقد می‌شود:

ارائه‌دهنده خدمات — استودیو	سفارش‌دهنده خدمات — کارفرما
نام قانونی:	نام قانونی:
نام تجاری: **KIYOTO CREATIVE**	نام تجاری (در صورت وجود):
کد ملی / شناسه ملی:	کد ملی / شناسه ملی:
شماره تماس:	شماره تماس:

در صورت انعقاد قرارداد توسط شخص حقوقی، امضاکننده باید اختیار قانونی ایجاد تعهد از سوی آن شخص را داشته باشد و در صورت درخواست طرف مقابل، مدارک احراز اختیار را ارائه کند. از این پس طرف اول «استودیو» و طرف دوم «کارفرما» نامیده می‌شوند.

ماده ۲ — اطلاعات پروژه

مشخصه	اطلاعات
کد قرارداد	
عنوان پروژه	
موضوع و هدف	
تاریخ برنامه‌ریزی‌شده آغاز	
مدت اجرای توافق‌شده	روز کاری از تاریخ آغاز معتبر
تاریخ تحویل هدف	
کانال رسمی منتخب	☐ Bale ☐ WhatsApp Telegram

گفت‌وگو یا گروه رسمی پروژه در بستر انتخاب‌شده با حضور اشخاص مجاز معرفی و تأیید می‌شود. در صورت تفاوت تاریخ امضا با تاریخ شروع عملیاتی، ماده ۶ ملاک خواهد بود.

ماده ۳ — موضوع و محدوده خدمات

موضوع قرارداد، اجرای خدمات مندرج در جدول زیر و توضیحات توافق‌شده آن‌هاست. مبالغ به **تومان** ثبت می‌شوند و معادل ریالی آن‌ها در اسناد مالی رسمی طبق قانون درج می‌شود.

ردیف	شرح خدمت و محدوده	تعداد	مبلغ مرجع واحد (تومان)	مبلغ توافقی (تومان)
۱				
۲				
۳				
۴				
	جمع مبلغ پایه پروژه			

«مبلغ مرجع» ارزش مستقل خدمت پیش از تخفیف و مبنای محاسبات قراردادی مربوط به همان خدمت است. خدمات مستثنا یا خارج از محدوده: . هیچ خدمت یا مسئولیت اضافی بدون توافق جدید جزو تعهدات استودیو نیست.

ماده ۴ — خروجی‌های توافق‌شده

خروجی	تعداد	قالب و مشخصات فنی	شرایط تحویل

صرفاً خروجی‌های ثبت‌شده در این جدول و اصلاحیه‌های معتبر آن مشمول تحویل نهایی هستند. نسخه‌های ردشده، فایل‌های داخلی و فایل‌های منبع خریداری‌نشده به‌صورت خودکار مشمول تحویل نیستند.

ماده ۵ — مراحل اجرا و تعداد اصلاحات

مرحله	فعالیت و نقطه تأیید	مدت توافقی	مراحل Revision
۱			
۲			
۳			
۴			

مراحل و مدت‌ها باید پیش از امضا برای پروژه واقعی تکمیل شوند. مدت مرحله‌ای که به ورودی کارفرما وابسته است از دریافت کامل ورودی ضروری آن مرحله محاسبه می‌شود.

02 فصل دوم — آغاز، اجرا و مسئولیت‌ها

ماده ۶ — آغاز معتبر پروژه

اجرای پروژه زمانی آغاز می‌شود که (۱) قرارداد امضا شده، (۲) پیش‌پرداخت مقرر وصول شده، (۳) اطلاعات و Brief ضروری دریافت شده و (۴) کانال رسمی پروژه تعیین شده باشد. تاریخ تکمیل آخرین شرط در کانال رسمی ثبت می‌شود. صرف امضا، تعهد به شروع قبل از تحقق این شرایط ایجاد نمی‌کند.

ماده ۷ — مسئولیت‌های استودیو

استودیو متعهد است خدمات را مطابق محدوده و استاندارد حرفه‌ای توافق‌شده اجرا کند؛ خروجی‌ها و مشخصات فنی را رعایت کند؛ هزینه‌های اضافی را پیشاپیش اعلام و تأیید دریافت کند؛ اطلاعات محرمانه را محافظت کند؛ تأخیرهای مهم را اطلاع دهد؛ و خطاهای قابل‌انتساب به خود را طبق ماده ۲۴ رفع کند. استفاده از همکاران، مسئولیت قراردادی استودیو نسبت به خروجی مورد توافق را از بین نمی‌برد.

ماده ۸ — مسئولیت‌های کارفرما

کارفرما موظف است اطلاعات صحیح، محتوا و مدارک لازم را به‌موقع ارائه کند؛ نماینده مجاز برای بازخورد و تأیید معرفی کند؛ پرداخت‌ها را طبق قرارداد انجام دهد؛ بازخوردهای یکپارچه بفرستد؛ و مجوز استفاده از دارایی‌های ارائه‌شده از سوی خود را تأمین کند. درخواست‌های خارج از محدوده، بدون طی فرآیند ماده ۱۶ تعهدی برای استودیو ایجاد نمی‌کنند.

ماده ۹ — زمان‌بندی و تأخیرها

در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت، ارائه اطلاعات یا تأیید ضروری، موعد بخش واقعاً متأثر متناسب با مدت مانع و وابستگی‌های ثبت‌شده اصلاح می‌شود. استودیو باید مانع و آثار زمانی آن را اطلاع دهد. تأخیر ناشی از قصور استودیو، بدون توافق معتبر، موجب افزایش هزینه یا تحمیل تمدید ناموجه به کارفرما نمی‌شود. در صورت تعلیق به علت عدم پرداخت، مدت پروژه دقیقاً به‌اندازه مدت واقعی تعلیق تمدید می‌شود. تغییر زمان‌بندی به علت Redesign باید پیش از اجرای کار اضافی توافق شود.

03 فصل سوم — ارتباطات و تأییدها

ماده ۱۰ — بستر رسمی ارتباط

برای هر پروژه یک بستر از میان **Telegram، WhatsApp یا Bale** انتخاب می‌شود. همه فایل‌های ارسالی، درخواست‌ها، بازخوردها و تأییدهای اجرایی باید در گفت‌وگوی رسمی همان بستر ثبت شوند. تغییر بستر با توافق و ثبت انتقال اطلاعات ضروری انجام می‌شود. پیام خارج از کانال منتخب، تا تأیید وصول و پذیرش در کانال رسمی، مبنای تغییر تعهد یا محاسبه مهلت نیست. این شرط مانع ابلاغ‌های معتبر قانونی نمی‌شود. پاسخ‌گویی معمول استودیو ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری است و به معنای دسترسی دائمی نیست.

ماده ۱۱ — نماینده مجاز و بازخورد واحد

کارفرما یک نماینده مجاز را در کانال رسمی معرفی می‌کند؛ این شخص نظرات ذی‌نفعان را تجمیع می‌کند و مسئول تأییدهای اجرایی است. دستورهای متعارض یا تأییدنشده مبنای کار نیستند. ایجاد تعهد مالی باید از سوی کارفرما یا شخص دارای اختیار مالی صریحاً پذیرفته شود. تغییر نماینده باید در کانال رسمی اعلام شود.

ماده ۱۲ — تأیید مراحل اصلی

تأیید کانسپت اولیه، Creative Direction، پایان مراحل مهم و خروجی‌های اصلی نیازمند تأیید **صریح** کارفرما یا نماینده دارای اختیار است. پس از تأیید، تصمیم‌های اصلی همان مرحله مبنای ادامه کار هستند. بازگشت و تغییر بنیادین مرحله تأییدشده طبق ماده ۱۵ بررسی می‌شود.

ماده ۱۳ — بازبینی خروجی‌های روتین

برای خروجی‌های تکرارشونده در قالب تأییدشده، اقتباس‌های فنی محدود بدون تصمیم خلاقانه تازه، اصلاح جزئی متن یا چیدمان و محتوای روتین با مسیر از پیش تأییدشده، استودیو می‌تواند زمان بازبینی **۴۸ ساعت پیوسته** را هنگام ارسال اعلام کند. نسخه و ساعت پایان باید روشن باشد. در رابطه‌ای که قانون تلقی سکوت مصرف‌کننده را به‌عنوان رضایت ممنوع می‌کند، سکوت به معنای تأیید نیست؛ استودیو می‌تواند مرحله وابسته را تا وصول پاسخ متوقف کند. در سایر روابطی که این شرط قانوناً معتبر باشد، پایان مهلت بدون بازخورد می‌تواند به نهایی‌شدن همان خروجی منجر شود. تمدید مهلت فقط با توافق صریح پیش از انقضا معتبر است. تأیید خودکار هرگز شامل هزینه، اصلاح قرارداد یا اعطای حق جدید نیست؛ خطای استودیو نیز رایگان رفع می‌شود.

04 فصل چهارم — اصلاحات و بازطراحی

ماده ۱۴ — Revision

هر Revision عبارت است از یک مجموعه بازخورد تجمیع‌شده در چارچوب Brief و اجرای اصلاحات مرتبط. تعداد اصلاحات هر مرحله در جدول ماده ۵ آمده است. اصلاح خطای فنی استودیو از سهم اصلاحات کسر نمی‌شود. اصلاحات استفاده‌نشده یک مرحله، پس از تأیید معتبر آن، به مراحل دیگر منتقل نمی‌شوند.

ماده ۱۵ — Redesign

تغییر بنیادین در ایده، ساختار یا جهت‌گیری خلاقانه—even پیش از تأیید مرحله—Redesign محسوب می‌شود. هزینه هر Redesign برابر **۵۰٪ مبلغ مرجع اولیه خدمت متأثر** است و برای هر درخواست بنیادین جداگانه به همان مبلغ مرجع محاسبه می‌شود؛ مبنا مرکب نمی‌شود. هر Redesign به تعداد Revision مرحله اولیه مربوط، سهم اصلاح تازه دارد و سهم استفاده‌نشده طراحی قبلی منتقل نمی‌شود. موضوع، هزینه و تأثیر زمانی باید قبل از شروع به تأیید صریح کارفرما برسند.

ماده ۱۶ — درخواست خارج از محدوده

درخواست اضافی غیر از Redesign مقرر در ماده ۱۵، به‌صورت مستقل قیمت‌گذاری می‌شود. استودیو باید شرح کار، هزینه و آثار احتمالی بر زمان‌بندی را پیش از شروع اعلام کند. **هیچ کار اضافی پولی بدون تأیید صریح کارفرما انجام نمی‌شود؛ سکوت کارفرما اجازه ایجاد هزینه نیست.**

05 فصل پنجم — مبلغ، تسویه و ضمانت اجرا

▪ ماده ۱۷ — برنامه پرداخت پروژه

مبلغ پایه قرارداد **تومان** است. در نبود برنامه خاص توافق‌شده، **۶۰٪ پیش از آغاز** و **۴۰٪ پس از آماده‌شدن نسخه نهایی و پیش از تحویل قابل‌استفاده** وصول می‌شود. در صورت ثبت و امضای برنامه اختصاصی زیر، همان برنامه معتبر است.

مرحله	مبلغ (تومان)	سررسید
پیش‌پرداخت		پیش از آغاز
قسط میانی (در صورت توافق)		
تسویه نهایی		پیش از تحویل قابل‌استفاده
جمع		

▪ ماده ۱۸ — هزینه‌های اشخاص ثالث

هزینه فونت، تصاویر Stock، نرم‌افزار، اشتراک AI و سایر دارایی‌های خارج از مبلغ پایه فقط با **تأیید صریح پیشینی** کارفرما قابل خرید است. مبلغ باید پیش از خرید تأمین شود و استودیو تعهدی به پیش‌پرداخت از منابع خود ندارد. حقوق استفاده از دارایی‌ها تابع مجوز عرضه‌کنندگان آن‌هاست.

▪ ماده ۱۹ — تأخیر در پرداخت

پرداخت پس از **وصول قطعی وجه به حساب معرفی‌شده** انجام‌شده محسوب می‌شود. پس از سررسید، مهلت ارفاقی **۷۲ ساعت پیوسته** برقرار است. سپس، وجه التزام تأخیر معادل **۱٪ مبلغ اولیه سررسیدشده به ازای هر هفت روز**، به نسبت ساعت‌های سپری‌شده و **بدون ترکیب** محاسبه می‌شود. پرداخت جزئی، اصل بدهی را کاهش می‌دهد اما بنا بر توافق طرفین، تا تسویه کامل آن بدهی، مبنای اولیه محاسبه وجه التزام تغییر نمی‌کند. سقف وجه التزام هر بدهی **۵۰٪ اصل مبلغ اولیه آن** است و محاسبه با تسویه کامل اصل یا رسیدن به سقف، هرکدام زودتر باشد، پایان می‌یابد. این شروط در حدود قانون آمره قابل مطالبه‌اند و خسارت هم‌موضوع بابت یک تأخیر مضاعف مطالبه نمی‌شود.

▪ ماده ۲۰ — تأخیر بانکی و تعلیق

اگر انتقال پیش از سررسید آغاز شده ولی وصول صرفاً به علت تأخیر بانکی قابل‌اثبات عقب افتاده باشد، استودیو می‌تواند با رسید معتبر و در صورت نیاز مدرک تکمیلی، وجه التزام مربوط را ببخشد؛ بخشودگی خودکار نیست. در عدم پرداخت بیش از ۷۲ ساعت، استودیو می‌تواند با اطلاع کارفرما کار را متوقف کند. ازسرگیری پس از تسویه اصل بدهی‌های سررسیدشده و وجه التزام معتبر خواهد بود. موعد پروژه به‌اندازه مدت واقعی این تعلیق تمدید می‌شود.

▪ ماده ۲۱ — مالیات

هر طرف مسئول تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای است که قانون بر عهده او نهاده است. مالیات و عوارض ارزش افزوده، در صورت شمول، مطابق قانون در صورتحساب ثبت می‌شود. هیچ شرطی تعهد قانونی غیرقابل‌انتقال را از بین نمی‌برد.

06 فصل ششم — تحویل و خدمات پس از تحویل

▪ ماده ۲۲ — تحویل نهایی

استودیو پس از آماده‌شدن خروجی‌ها، آمادگی Final Delivery را در کانال رسمی اعلام می‌کند. پیش‌نمایش یا فایل بازبینی، تحویل نهایی محسوب نمی‌شود. تحویل فایل قابل‌استفاده و فعال‌شدن حقوق بهره‌برداری منوط به تسویه مطالبات مربوط است. استودیو می‌تواند فایل نهایی را به‌صورت آرشیو رمزگذاری‌شده ارسال و رمز را پس از تسویه ارائه کند.

▪ ماده ۲۳ — فایل‌های منبع

فایل منبع جزو خدمات پایه نیست. در صورت سفارش، فایل‌های تولیدی قابل‌ویرایش توافق‌شده با هزینه **۳۰٪ مبلغ مرجع مستقل خدمت مربوط** تحویل می‌شوند. فایل‌های مورد سفارش: . فایل‌های داخلی، اسکچ‌های ردشده، نسخه‌های آزمایشی، کتابخانه‌های اختصاصی و دارایی‌های ثالث در این هزینه نیستند. تحویل فایل منبع به‌خودی‌خود مجوز تغییر نامحدود ایجاد نمی‌کند.

▪ ماده ۲۴ — رفع اشکال فنی

خطاهای فنی ناشی از عملکرد استودیو که تا **۱۴ روز تقویمی پس از تحویل نهایی** اعلام شوند، مانند خرابی فایل یا عدم تطابق مشخصات فنی با توافق، بدون هزینه اضافی اصلاح می‌شوند. درخواست خلاقانه تازه یا تغییر سلیقه‌ای جزو این تعهد نیست. حقوق قانونی غیرقابل‌اسقاط کارفرما به این مهلت محدود نمی‌شود.

▪ ماده ۲۵ — نگهداری فایل

استودیو فایل‌های اجرایی قابل نگهداری را تا **۱۸۰ روز تقویمی پس از تحویل نهایی** نگه می‌دارد و سپس می‌تواند فایل‌هایی را که نگهداری قانونی ندارند حذف کند. کارفرما باید نسخه پشتیبان خروجی‌ها را تهیه کند. مدارک مالی و قانونی از این قاعده مستثنا هستند.

07 فصل هفتم — مالکیت فکری و حق استفاده

▪ ماده ۲۶ — حقوق آثار سفارش‌داده‌شده

حقوق معنوی پدیدآورندگان مطابق قانون محفوظ است. طرفین به‌عنوان ترتیبی مشخص و محدود در چارچوب قواعد آثار سفارشی توافق می‌کنند که حقوق بهره‌برداری تجاری انحصاری از **خروجی نهایی مورد توافق** پس از تسویه مطالبات مرتبط برای کارفرما برقرار شود. در مورد آثار مشمول ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مدت حقوق مادی سفارش‌دهنده حداکثر **۳۰ سال از تاریخ پدیدآمدن اثر** است؛ سایر آثار تابع مقررات خاص قابل اعمال خود هستند. حوزه استفاده، در حدود حقوق قانونی و مجوز دارایی‌های ثالث، **جهانی و در همه رسانه‌های کنونی و آینده** است. استمرار پس از انقضای مدت قانونی، در صورت امکان، نیازمند ترتیبات حقوقی معتبر جداگانه خواهد بود. آثار ردشده و منابع داخلی جزو مجوز نهایی نیستند.

▪ ماده ۲۷ — تولید و انتقال کسب‌وکار

کارفرما می‌تواند پس از تسویه، خروجی نهایی را برای چاپ، اجرا و انتشار مجاز در اختیار پیمانکاران تولیدی بگذارد؛ این دسترسی، مجوز تجاری مستقل برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. در انتقال واقعی مالکیت برند یا کسب‌وکار، حقوق بهره‌برداری موجود در حدود قانون می‌تواند بدون اطلاع‌رسانی یا تأیید جداگانه استودیو به مالک جدید منتقل شود. سایر انتقال‌های مستقل نیازمند توافق معتبرند.

▪ ماده ۲۸ — تغییرات آثار

در مواردی که قرارداد و قانون اخذ اجازه را لازم می‌دانند، تغییر فنی یا خلاقانه توسط کارفرما یا اشخاص ثالث، از جمله تغییر اندازه، فرمت، رنگ، ترکیب یا ساختار، باید برای **هر تغییر به‌صورت جداگانه** مکتوب مجاز شود. بررسی و صدور مجوز **رایگان** است؛ انجام کار اجرایی اضافی توسط استودیو می‌تواند جداگانه قیمت‌گذاری شود. مجوز یک تغییر به معنای تأیید تغییر دیگر نیست.

▪ ماده ۲۹ — استفاده یا تغییر غیرمجاز

در صورت استفاده خارج از حقوق اعطاشده یا تغییر بدون مجوز لازم، وجه التزام مورد توافق **۱۰۰٪ مبلغ مرجع اولیه هر خروجی متأثر** است، مشروط به تحقق شرایط قانونی مطالبه. چند تغییر مربوط به یک خروجی، از حیث همین وجه التزام یک بار محاسبه می‌شوند. مطالبه خسارت هم‌موضوع مضاعف بدون مبنای مستقل قانونی و قراردادی مجاز نیست.

▪ ماده ۳۰ — دارایی‌های ثالث و ثبت علامت

کارفرما مسئول مجوز دارایی‌هایی است که به پروژه ارائه می‌کند و استودیو مسئول رعایت مجوز دارایی‌هایی است که مستقلاً انتخاب می‌کند. ثبت رسمی برند و علامت تجاری با کارفرماست، مگر این خدمت جداگانه سفارش شده باشد. استودیو بدون سفارش خدمات بررسی حقوقی، ثبت‌پذیری یا فقدان تعارض علامت را تضمین نمی‌کند.

08 فصل هشتم — محرمانگی، اعتبار و نمونه‌کار

▪ ماده ۳۱ — اطلاعات محرمانه

استودیو اطلاعات غیرعمومی، مالی، راهبردی و تجاری محرمانه کارفرما را حفاظت می‌کند. تعهد قراردادی محرمانگی تا **دو سال پس از آخرین تعامل مرتبط** ادامه دارد؛ اطلاعات واجد حمایت قانونی اسرار تجاری، مستقل از این مدت طبق قانون محافظت می‌شوند. اطلاعات عمومی یا افشای قانونی الزامی تابع استثناهای قانونی است.

▪ ماده ۳۲ — استفاده در نمونه‌کار

استودیو می‌تواند خروجی نهایی، اسکچ، مسیر توسعه، کانسپت جایگزین و طرح ردشده را در وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی، نمایشگاه یا مسابقه معرفی کند؛ **پس از رونمایی عمومی کارفرما یا گذشت سه ماه از تحویل نهایی در صورت عدم رونمایی.** افشای اسرار تجاری، اطلاعات محرمانه، داده‌های شخصی محافظت‌شده و دارایی‌های دارای محدودیت مجاز نیست. در صورت لزوم اطلاعات حساس حذف یا غیرقابل شناسایی می‌شود؛ در غیر این صورت بخش متعارض منتشر نمی‌شود.

09 فصل نهم — مسئولیت حرفه‌ای

▪ ماده ۳۳ — همکاران و ابزارهای کاری

استودیو می‌تواند از همکاران و ابزارهای تخصصی از جمله AI استفاده کند؛ اما مسئولیت قراردادی کیفیت خروجی و رعایت محرمانگی را حفظ می‌کند. انتخاب ابزار باید با الزامات پروژه و حقوق اشخاص ثالث سازگار باشد و به‌خودی‌خود تضمین‌کننده ثبت‌پذیری یا اصالت مطلق خروجی نیست.

▪ ماده ۳۴ — فرآیند چاپ و تولید

استودیو فایل را طبق مشخصات توافق‌شده آماده می‌کند. کارفرما موظف به بررسی نمونه آزمایشی پیش از تولید انبوه است. خطای مستقل چاپخانه یا سازنده بر عهده مجری مربوط است؛ خطای فنی قابل‌انتساب به استودیو صرفاً به دلیل تولید توسط شخص ثالث از مسئولیت استودیو خارج نمی‌شود.

▪ ماده ۳۵ — سقف مسئولیت

در حدود مجاز قانون، سقف مسئولیت قراردادی استودیو بابت خسارات همین پروژه برابر کل مبلغ دریافتی از همین پروژه است. محدودیت مزبور شامل مسئولیت‌هایی که قانون آمره تحدید یا اسقاط آن‌ها را ممنوع کرده نیست و نمی‌تواند حق قانونی غیرقابل‌اسقاط را از بین ببرد.

10 فصل دهم — پایان همکاری

▪ ماده ۳۶ — خاتمه اختیاری پروژه

کارفرما می‌تواند به‌صورت مکتوب درخواست خاتمه دهد. برای **تسویه خدمات پایه، یک مبلغ مرحله‌ای واحد** طبق آخرین وضعیت تحقق‌یافته محاسبه می‌شود:

وضعیت پروژه در زمان خاتمه	سهم از مبلغ پایه
پیش از ارائه نخستین پیش‌نمایش	۲۰٪
پس از نخستین پیش‌نمایش و پیش از تأیید کانسپت	۳۰٪
پس از تأیید کانسپت و پیش از ارائه نسخه نهایی برای بازبینی	۵۰٪
پس از ارائه نسخه نهایی برای بازبینی و پیش از تحویل کامل	۸۰٪
پس از انجام کامل تعهدات و تحویل نهایی	۱۰۰٪

این سهم مرحله‌ای **جایگزین محاسبه دوباره بهای همان خدمات پایه** است، نه مبلغی اضافه بر آن. هزینه‌های اضافی جداگانه تأییدشده و انجام‌شده و مخارج مستند، مستقل و غیرقابل‌بازگشت شخص ثالث که قبلاً در این سهم منظور نشده‌اند، جداگانه لحاظ می‌شوند. همه پرداخت‌های قبلی از مانده کسر می‌شوند و اضافه‌دریافت بازگردانده می‌شود. حقوق آمره از جمله حق قانونی انصراف مصرف‌کننده، در صورت شمول، بر این توافق مقدم است.

- **ماده ۳۷ — خاتمه به دلیل نقض اساسی**

طرف زیان‌دیده نقض اساسی را به‌شکل مستند اعلام می‌کند. در صورت امکان اصلاح، **هفت روز کاری** فرصت رفع داده می‌شود مگر قانون یا ماهیت تخلف اقدام فوری یا مهلت دیگری را اقتضا کند. اگر نقض رفع نشود، طرف زیان‌دیده می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. فسخ ناشی از قصور استودیو مشمول جدول خاتمه اختیاری کارفرما نیست و تسویه بر اساس خدمات درست و قابل‌استفاده، هزینه‌های معتبر و حقوق قانونی انجام می‌شود.

- **ماده ۳۸ — حوادث خارج از کنترل**

در صورت وقوع حادثه غیرقابل‌کنترل که اجرای تعهد را غیرممکن سازد، تعهد متأثر در حدود قانون تعلیق می‌شود. طرف متأثر باید به‌موقع اطلاع دهد و آثار آن را کاهش دهد. اگر وضعیت بیش از **۳۰ روز تقویمی** ادامه یابد و امکان ادامه در زمان معقول نباشد، هر طرف حق درخواست خاتمه دارد. تسویه بر مبنای خدمات انجام‌شده و هزینه‌های معتبر، بدون جریمه خاتمه اختیاری، صورت می‌گیرد.

11 فصل یازدهم — مقررات نهایی

- **ماده ۳۹ — ماهیت رابطه**

استودیو ارائه‌دهنده مستقل خدمات است و این قرارداد به‌خودی‌خود رابطه استخدامی ایجاد نمی‌کند. در صورت تحقق شرایط واقعی شمول قوانین آمره کار یا بیمه، مقررات قانونی مربوط مقدم‌اند.

- **ماده ۴۰ — اسناد الکترونیکی و ابلاغ‌ها**

پیام‌ها و فایل‌های کانال رسمی در حدود قوانین داده‌پیام و ادله الکترونیکی قابل استنادند؛ صرف استفاده از پیام‌رسان همه پیام‌ها را امضای الکترونیکی مطمئن نمی‌کند. تغییر تعهدات اصلی باید با توافق صریح و قابل‌اثبات اشخاص دارای اختیار صورت گیرد. ابلاغ رسمی و قضایی از روش‌های معتبر قانونی انجام می‌شود. طرفین اطلاعات تماس خود را به‌روز نگه می‌دارند و در موارد الزام قانونی، اطلاعات تکمیلی ضروری را جداگانه ارائه می‌کنند.

- **ماده ۴۱ — قانون حاکم و اختلاف**

قرارداد تابع قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. اختلاف ابتدا با مذاکره مستند پیگیری و در صورت عدم توافق نزد مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود. این شرط مانع رجوع قانونی فوری در موارد مجاز نیست.

ماده ۴۲ — تمامیت و استقلال مفاد

این قرارداد و اصلاحیه‌های معتبر آن، توافق طرفین درباره همین پروژه هستند. تغییر اساسی باید مشخص، مکتوب و مورد تأیید معتبر طرفین باشد. بی‌اعتباری یک شرط، سایر شروط مستقل را در حدود قانون باطل نمی‌کند.

ماده ۴۳ — تأیید و امضا

طرفین با امضا تأیید می‌کنند محدوده خدمات، جدول خروجی‌ها، مبلغ، زمان‌بندی و مسئولیت‌های خود را مطالعه کرده‌اند و فرصت پرسش و بررسی داشته‌اند. قرارداد پس از تکمیل مشخصات لازم و پذیرش معتبر دارای آثار قانونی خواهد بود.

استودیو — KIYOTO CREATIVE	کارفرما
نام کامل: _____	نام کامل: _____
تاریخ: _____	تاریخ: _____
امضا / مهر:	امضا / مهر:

یادآوری پیش از امضا: تکمیل تمام خانه‌های ضروری مشخصات طرفین، جداول خدمت و مبلغ، مراحل و خروجی‌ها و انتخاب کانال رسمی الزامی است. مجوزهای خاص و مقررات آمره قانونی بر شروط مغایر مقدم‌اند.

KIYOTO

CREATIVE

CREATIVE STUDIO / DOCUMENTS